

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Da Responsabilidade do Presidente da República (arts. 85 e 86 da CF/1988)

Como característica da forma republicana de governo está a responsabilização dos gestores perante o povo, ao contrário da monarquia, em que a responsabilização, quando há, ocorre perante o parlamento. O dever de prestar contas sobre a gestão do Presidente da República é corolário do princípio republicano.

Além da responsabilização político-administrativa, a Constituição prevê a possibilidade de responsabilização do Presidente da República, também por infrações **penais comuns**. Entretanto, essas infrações, para ensejarem a responsabilização do Chefe do Executivo deverão ter relação com **o exercício do cargo**, conforme se depreende da leitura do **§4º do art. 86** da CF/88:

Art. 86.....

*“§ 4º - O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.”*

Mas você pode estar se perguntando? Como isso é possível? Ou é crime ou não é? Vamos, mais adiante, voltar a este tópico; primeiro, iremos tratar especificamente dos **crimes de responsabilidade**.

Os crimes de responsabilidade não são considerados crimes no sentido estrito do termo, pois não têm tipificação penal, não estão previstos no Direito Penal. Compreendem infrações político-administrativas, previstas tanto na Constituição da República como na **Lei 1.079/50**.

São cometidas no desempenho da função pública e podem ensejar o impedimento para o exercício da função política, resultando em *impeachment*.

A CF/88, **no art. 85**, enumera as condutas do Presidente da República qualificadas como **crimes de responsabilidade**:

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:

- I – a Constituição Federal e contra a existência da União;
- II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;
- III - o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;
- IV - a segurança interna do País;
- V - a probidade na administração;
- VI - a lei orçamentária;
- VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

**Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.**

Não se trata de lista exaustiva, *numerus clausus*, pois lei especial poderá definir essas condutas e estabelecer o processo de julgamento.

Mas então, Jean, o Presidente da República não responderá por improbidade administrativa? O Supremo Tribunal Federal, reformando anterior jurisprudência, admite que os agentes políticos que respondem por crime de responsabilidade poderão também se responsabilizados por improbidade administrativa, **ressalvado o Presidente da República**, que só responde por crime de responsabilidade.

Mais recentemente, o Supremo reiterou o entendimento de que os agentes políticos estão sujeitos a uma “**dupla normatividade em matéria de improbidade, com objetivos distintos**”, tanto aquela fundada na Lei nº 8.429/92, quanto aquela decorrente da Lei nº 1.079/50. Desse modo, Governador de Estado, em pleno exercício de seu mandato eletivo, tanto quanto o que não mais exerce mandato eletivo, submete-se, em tema de processo civil de improbidade administrativa, ao regime jurídico da Lei nº 8.429/92, definindo a competência de órgãos judiciários de primeira instância, ou seja, confirmando também a ausência de prerrogativa de foro por função para ações de natureza civil:

"O que se conclui, em suma, é que, excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República (sujeitos, por força da própria Constituição, a regime especial), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4º. Seria igualmente incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional que impusesse imunidade dessa natureza" (**RE 803.297/RS, rel. min. Celso de Mello, julg. 6/2/2017**).

Segundo o STF, apenas a União dispõe de competência para **definição formal dos crimes de responsabilidade**, consoante previsão do art. 22, I para que a União legisle privativamente sobre Direito Penal, o que resultou no **Verbete 722 da Súmula de jurisprudência** do Supremo:

*"**Súmula 722/STF:** São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento."*



## Jurisprudência

De há muito, o STF havia assentado que a autorização da Assembleia Legislativa haveria de preceder à decisão sobre o recebimento ou não da denúncia ou da queixa contra o governador de Estado pelo Superior Tribunal de Justiça (**HC 86.015/PB, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 16/8/2005**).

Entretanto, em 2017, o Pretório Supremo revisitou o tema, assentando mudança na jurisprudência por meio de mutação constitucional. Definiu o STF serem inconstitucionais normas que exijam autorização da Assembleia Legislativa para que o Superior Tribunal de Justiça instaure ação penal contra governador. Também foi confirmado que, no caso de abertura de ação penal, o afastamento do cargo não acontece automaticamente. Esse afastamento só pode ocorrer se o STJ entender que há elementos a justificá-lo. O governador pode ser afastado, mas não como decorrência automática do recebimento da denúncia (**ADIs 4798, 4764 e 4797, rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julg. 4/5/2017**).

Segundo o Ministro Luis Roberto Barros, houve uma mudança na percepção do direito e mudou, também, a realidade fática, representada por uma “imensa demanda da sociedade por um pouco mais de decência no mundo político”. Além disso, o ministro salientou as consequências nefastas produzidas pelo entendimento anterior, que culminou na impossibilidade da instauração de ações penais contra governadores, mesmo em caso de evidentes violações à legislação penal.

Outro julgado contemporâneo àqueles seguiu a nova vertente:

"Processamento de governador: autorização prévia da assembleia legislativa e suspensão de funções. Não há necessidade de prévia autorização da assembleia legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra governador de Estado, por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo. (ADI 5540/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 3/5/2017).

A competência para processar e julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade **é do Senado Federal** (art. 52, I), após **autorização da Câmara dos Deputados**, por dois terços de seus membros (art. 51, I) além da autorização do próprio Senado, em **segundo juízo de admissibilidade**, como veremos mais adiante:

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles ;

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, **funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal**, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

Durante o processo de julgamento dos crimes de responsabilidade pelo Senado, funcionará como **Presidente da sessão o Presidente do STF (art. 52, parágrafo único)**. Além disso, qualquer cidadão é parte legítima para oferecer acusação contra o Presidente da República, à Câmara dos Deputados, pela prática de crime de responsabilidade.

A condenação, proferida por **dois terços dos votos do Senado** - na forma e no rito descritos no capítulo da Câmara e do Senado -, limita-se, em suas penalidades, a (art. 52, parágrafo único):

I - Perda do cargo;

II - Inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública;

III - Outras sanções judiciais cabíveis, administrativas, civis e penais.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, assentou que o art. 2º, da Lei 1.079/1950, o qual estabelece a pena de perda do cargo, com inabilitação, **até cinco anos**, para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou Ministro de Estado, contra os Ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador Geral da República, está em contradição com a Constituição de 1988 (art. 52, parágrafo único), que elevou o prazo de inabilitação **de 5 (cinco) para 8 (oito) anos**, podendo-se afirmar que, **nesse ponto, o art. 2º da Lei 1.079/1950 não foi por ela recebido**. Entretanto, quanto às autoridades estaduais (**governador e secretários**), a Constituição foi omissa nesse ponto, prevalecendo **o prazo limite de cinco anos** previsto no art. 78 da Lei 1.079/1950 (**ADI 1.628, voto do rel. min. Eros Grau. Julg. 10/8/2006, plenário**).

Perceba que, a princípio, essas condenações são **cumulativas e impositivas**, dada a interpretação gramatical ou literal da Constituição Federal. Contudo, no julgamento do processo de *impeachment* da Presidente Dilma Rouseff, em 31/8/2016, o Presidente do STF, Ricardo Lewandowski, presidindo a sessão de julgamento no Senado e

possivelmente animado por questões de conveniência política e do momento histórico, aquiesceu com o "fatiamento" da condenação, condenando a ex-Presidente **à perda do cargo**, porém **mantendo seus direitos políticos**, decisão que causou estranhamento em juristas e membros do Parlamento.

Para outros juristas (Soraya Regina Gasparetto), a decisão resultou de uma interpretação "histórica" ou "teleológica", da Constituição, ao abrigo de que o parágrafo único do art. 52 estabeleceria tão somente um **limite à condenação**. A decisão teria tido por base ainda o julgamento, em 1993, ainda no âmbito do impeachment do ex-Presidente Fernando Collor de Mello, conquanto naquele episódio, o então Presidente houvesse renunciado ao cargo, antes do julgamento pelo Senado, o que não aconteceu no processo de 2016.

Essa questão do fatiamento foi **judicializada no STF**, com a impetração de diversos **mandados de segurança**, que até o momento não foram apreciados pela Corte Maior, mas tiveram **liminares negadas pela Ministra Rosa Weber e pelo Ministro Teori Zavascki**.

As demais pessoas jurídicas ou físicas (que não estejam na condição de cidadãos, com os direitos políticos em dia), públicas ou privadas, não poderão fazê-lo uma vez que se trata de **prerrogativa exclusiva** dos cidadãos.



### Tome nota!

O art. 86, caput, trata da **imunidade formal processual** do Presidente da República, que poderá não ser processado caso a Câmara dos Deputados não admita a acusação contra o Chefe do Poder Executivo:

*Art. 86. **Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados**, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal assentou que

"A imunidade formal prevista no art. 51, I, e no art. 86, "caput", da Constituição Federal, tem por finalidade tutelar o exercício regular dos cargos de Presidente da República e de Ministro de Estado, razão pela qual **não é extensível a codenunciados** que não se encontram investidos em tais funções" (**Inq 4483 AgR-segundo-DF e Inq 4327 AgR-segundo-DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 14 e 19/12/2017**).

Diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República Michel Temer e de Ministros de Estado, fora determinado o desmembramento dos autos em relação a diversos investigados não detentores de foro por prerrogativa de função no STF, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo de primeira instância.

A Corte registrou, por maioria, que o regime de imunidades previsto na Constituição Federal, por se tratar de exceção à norma de responsabilização por atos que afrontem regras legais, **não admite interpretação extensiva**, sendo legítima a incidência apenas nas restritas hipóteses elencadas pelo Poder Constituinte. A negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados impede o processamento da denúncia, **exclusivamente**, em relação ao Presidente da República e aos Ministros de Estado denunciados, sendo **inviável a extensão** dos efeitos de tal decisão, de natureza eminentemente política, aos demais codenunciados que não se encontram investidos nos referidos cargo.

Segundo o STF, "a Câmara dos Deputados, diante da denúncia oferecida contra o presidente da República, examina a admissibilidade da acusação (CF, art. 86, *caput*), **podendo, portanto, rejeitar a denúncia** oferecida na forma do art. 14 da Lei 1.079/1950. No procedimento de admissibilidade da denúncia, **a Câmara dos Deputados profere juízo político**" (MS 21.564, rel. p/ o ac. min. Carlos Velloso, j. 23/9/1992).

E aí vem a pergunta: a manifestação prévia da Câmara pela admissão da acusação vincula imediatamente o Senado da República? O entendimento do STF era de que a autorização da **Câmara, por dois terços de seus membros, obrigava a instauração** do processo pelo Senado. É dizer, o Senado não tinha a prerrogativa de instaurar ou não o processo.

Entretanto, em março/2015, o Supremo Tribunal Federal, ao definir o rito do processo de impeachment do Presidente da República, modificou seu entendimento em relação ao processamento e julgamento do Presidente pelo Senado Federal, caso haja a admissão do processo pela Câmara dos Deputados, conferindo ao Senado **um segundo juízo de admissibilidade**. Na votação da **ADPF 378** e dos **embargos** contra a decisão nela prolatada, o STF decidiu:

"1.1. Apresentada denúncia contra o Presidente da República por crime de responsabilidade, compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo (art. 51, I, da CF/1988). A Câmara exerce, assim, um juízo eminentemente político sobre os fatos narrados, que constitui condição para o prosseguimento da denúncia. Ao Senado compete, privativamente, processar e julgar o Presidente (art. 52, I), locução que **abrange a realização de um juízo inicial de instauração ou não do processo**, isto é, de recebimento ou não da denúncia autorizada pela Câmara" (ADPF 378 rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julg. em 17/12/2015).

Contra essa decisão foram opostos embargos, que foram rejeitados pelo Supremo, que assentou ainda a seguinte tese:

"4. A partir de razões sólidas, a maioria dos Ministros concluiu que: (i) o Senado tem competência para instaurar ou não o processo de impedimento contra Presidente da República, cuja abertura tenha sido previamente autorizada pela Câmara dos Deputados; (ii) não são admissíveis candidaturas avulsas ou independentes para a formação da comissão especial de impeachment, e (iii) os nomes indicados pelos líderes partidários, para a comissão especial do procedimento de impeachment em curso, devem ser submetidos a ratificação ou não pelo Plenário da Câmara dos Deputados, em votação aberta" (ADPF 379-ED, rel. min. Roberto Barroso, julg. em 16/3/2016).

O recebimento da denúncia pelo Presidente da Casa não implica no recebimento definitivo pela Câmara, que ainda deverá deliberar em sede colegiada, motivo pelo qual aí não há necessidade de **defesa prévia**. Desse modo, o STF entende que o contraditório pode ser estabelecido antes do parecer a ser proferido pela Comissão Especial formada:

"8. Considerando que o recebimento operado pelo Presidente da Câmara dos Deputados configura juízo sumário da admissibilidade da denúncia para fins de deliberação colegiada, não há obrigatoriedade de defesa prévia a essa decisão. Não se reconhece que a exigência de defesa prévia ao recebimento da denúncia constitua derivação necessária da cláusula do devido processo legal. Reconhecido o direito de manifestação anterior à aprovação do primeiro parecer proferido pela Comissão Especial, há contraditório prévio à admissibilidade conclusiva, o que é suficiente para garantir o devido processo legal" (ADPF 378 rel. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julg. em 17/12/2015)

Resumindo:

i) a votação dos membros da Câmara dos Deputados que elegem os membros da Comissão especial para apreciação do pedido de impeachment **deverá ser aberta**;

ii) a indicação de representantes da comissão **não inclui candidaturas avulsas**, cujos candidatos devem ser indicados pelas lideranças partidárias;

iii) a **autorização para abertura de processo** contra o Presidente e Vice-Presidente da República, e Ministro de Estado, continua a ser por **dois terços dos membros da Câmara**, conforme o artigo 51, I, da Constituição; **trata-se de um primeiro juízo de admissibilidade**.

iv) o parecer do Senado para instauração ou não do processo de impeachment **não é meramente formal**, detendo aquela Casa Alta **plenos poderes para acolher ou rejeitar o parecer da Câmara** pela abertura ou não do processo de *impeachment* contra o Presidente da República, cujo juízo inicial se dará por **maioria simples**, presente a **maioria absoluta** dos senadores; a votação definitiva do Senado pela condenação é que se dará por **dois terços dos senadores**.

v) Significa dizer que a Câmara dos Deputados **outorga autorização para a abertura do processo** de *impeachment*, cabendo ao Senado fazer **um segundo juízo de admissibilidade para instalação ou não do procedimento**, quando a votação se dará por **maioria simples**; a votação para escolha da comissão especial na Câmara deve ser aberta, sendo ilegítimas as candidaturas avulsas de deputados para sua composição; e o afastamento de presidente da República ocorre **apenas se o Senado autorizar a abertura do processo**.

Segundo o STF,

"a Câmara dos Deputados, diante da denúncia oferecida contra o presidente da República, examina a admissibilidade da acusação (CF, art. 86, caput), **podendo, portanto, rejeitar a denúncia oferecida** na forma do art. 14 da Lei 1.079/1950. No procedimento de admissibilidade da denúncia, a **Câmara dos Deputados profere juízo político**" (MS 21.564, rel. p/ o ac. min. Carlos Velloso, j. 23/9/1992).

Portanto, a instauração do processo de *impeachment* por crime de responsabilidade pelo Senado se dá por deliberação da **maioria simples** de seus membros, a partir de parecer elaborado por Comissão Especial constituída para tal.

Naturalmente, no caso de **crime comum** praticado pelo Presidente da República, o juízo político de admissibilidade proferido pela Câmara dos Deputados também **não vincula o Supremo Tribunal Federal**, que poderá ou não a acusação para a instauração do processo, também em segundo juízo de admissibilidade, agora proferido pelo Órgão máximo do Poder Judiciário.

O Presidente da República ficará **suspenso de suas funções**, nas infrações **penais comuns**, se **recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal** e nos crimes **de responsabilidade**, após a **instauração do processo pelo Senado Federal** (art. 86, §1º, CF):

Art. 86...

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Se, decorrido o prazo de **cento e oitenta dias**, o julgamento, tanto no Senado ou no Supremo Tribunal Federal, não estiver concluído, **cessará** o afastamento do Presidente, **sem prejuízo do regular prosseguimento do processo** (art. 86, § 2º, CF):



Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2º Se, decorrido o **prazo de cento e oitenta dias**, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.

A condenação do Presidente da República pela prática de **crime de responsabilidade**, será proferida pelos votos de **dois terços dos membros do Senado Federal**, em votação **nominal aberta** e acarretará a **perda do cargo**, com a inabilitação, por **oito anos**, para o exercício de função pública, sem prejuízo das **demais sanções judiciais cabíveis** (CF/88, art. 52, parágrafo único).

A decisão do Senado Federal é definitiva e **não está sujeita a controle por órgão do Judiciário**, no que diz respeito ao **mérito**. Ou seja, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Entretanto, observadas ofensas ao **devido processo legal**, como por exemplo direito à ampla defesa e ao contraditório, poderá o interessado valer-se do Poder Judiciário.

Vejamos a redação do art. 86:

*Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.*

Agora preste atenção nos parágrafos 3º e 4º do art. 86:

*§ 3º - Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.*

*§ 4º - O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.*

O primeiro afirma que enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão (**imunidade formal relativa à prisão**). Mas o parágrafo seguinte objeta que o Presidente da República, na vigência de seu mandato, **não pode ser responsabilizado** por **atos estranhos** ao exercício de suas funções (**imunidade relativa**).

Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que **não existe prisão em flagrante do Presidente da República**, ao contrário do que ocorre com os parlamentares. E quando a Constituição deseja prever o trânsito em julgado, a Constituição expressamente o diz:

Art. 41....

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

...

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

Art. 128...

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

Entretanto, atente que alguns julgados do Supremo indicavam ser o Presidente da República imune às modalidades de prisão cautelar (flagrante, preventiva e temporária), isso em 1995-1997, quando o Supremo admitia a prisão após sentença em segunda instância, ou seja, sem necessidade de trânsito em julgado:

"Orientação desta Corte, no que concerne ao art. 86, §§ 3º e 4º, da Constituição, na ADI 1.028, de referência à imunidade à prisão cautelar como prerrogativa exclusiva do presidente da República, insuscetível de estender-se aos governadores dos Estados, que institucionalmente não a possuem". **(ADI 1.634 MC, rel. min. Néri da Silveira, j. 17/9/1997)**

"O Estado-membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao governador a prerrogativa extraordinária da imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à prisão temporária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete-se, com exclusividade, ao poder normativo da União Federal, por efeito de expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da República. A norma constante da Constituição estadual – que impede a prisão do governador de Estado antes de sua condenação penal definitiva – não se reveste de validade jurídica e, consequentemente, não pode subsistir em face de sua evidente incompatibilidade com o texto da CF. **(ADI 978, rel. p/ o ac. min. Celso de Mello, j. 19-10-1995)**

Agora veja os posicionamentos do Supremo quanto à possibilidade de execução da pena privativa de liberdade, com a possibilidade ou não da execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado:

i) No julgamento do HC 68.726, rel. Min. Néri da Silveira, em **28/6/1991**, a Corte assentou que a presunção de inocência não impedia a prisão decorrente de acórdão recorrível, e que a ordem de prisão decorrente de órgão julgador de segundo grau, ainda que pendente julgamento de recurso especial ou extraordinário era concernente aos interesses de garantia da aplicação da lei penal e sua execução. Tal orientação foi reiterada em diversas oportunidades, como no HC 72.366/SP, rel. Min. Néri da Silveira, Dj 26/4/1/1999, HC 79.814, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 13/10/2000, HC 80.174, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 12/4/2002 (posição prevalecente até 2009)



ii) No julgamento do HC 84.078/MG relator o Min. Eros Grau, realizado em **5/2/2009**, por sete votos a quatro o STF assentou que o princípio da presunção de inocência se mostrava incompatível com a execução provisória da sentença antes do trânsito em julgado da condenação.

Em **17/2/2016**, no julgamento do HC 126.292/SP rel. Min. Teori Zavascki, a Corte, por sete votos a quatro, tornou à orientação original, da possibilidade de execução da pena de prisão após a condenação por órgão colegiado, visto que, dentre outros fundamentos, nesta fase já houve demonstração de materialidade e autoria.

No julgamento das ações de controle abstrato ADC's 43, 44 e 54, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em **7/11/2019**, o Supremo promoveu a terceira modificação jurisprudencial (overruling) no tema em dez anos, retornando à posição adotada em 2009, pela impossibilidade da execução da pena após condenação por órgão colegiado em segunda instância, ao assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal.

Ou seja, pelo atual entendimento do STF, o Presidente da República só seria preso mediante **sentença judicial transitada em julgado**, visto que as modalidades de prisão cautelar não lhe são imputáveis.

Em terceiro lugar, com relação aos atos estranhos **ao exercício do mandato**, trata-se de **irresponsabilidade temporária**. Trata-se de **imunidade temporária à persecução penal**. Não significa que o presidente é irresponsável por crimes não funcionais praticados no curso do mandato, mas apenas que, por tais crimes, ou se os crimes foram cometidos fora do período do mandato, não poderá ser responsabilizado, **enquanto não cesse a investidura na presidência**. A esse respeito, decidiu o STF:

"Da impossibilidade, segundo o art. 86, § 4º, de que, enquanto dure o mandato, tenha curso ou se instaure processo penal contra o presidente da República por crimes não funcionais, decorre que, se o fato é anterior à sua investidura, o Supremo Tribunal não será originariamente competente para a ação penal, nem consequentemente para o habeas corpus por falta de justa causa para o curso futuro do processo". ( **HC 83.154, rel. min. Sepúlveda Pertence, julg. 11/9/2003, Plenário**).

Se o Presidente da República, por exemplo, comete um ato criminoso durante uma **partida de futebol**, causando uma **lesão corporal** em outro jogador, **não responderá enquanto durar o mandato**, por esse ato. Findo o mandato, poderá ser processado, na justiça comum.

Entretanto, se comete um crime, hipoteticamente, ao editar um ato normativo que beneficie determinada empresa prestadora de serviços públicos em troca de benefícios financeiros ilícitos, **poderá ser processado e julgado perante o STF**, caso a Câmara dos Deputados aceite a denúncia ou queixa-crime, por dois terços de seus membros (art. 51, I, CF).

Já o “barraco” ocorrido durante a partida de futebol, ainda que com jogadores do “time” ministerial, ensejará a suspensão do processo e os autos tornarão à Justiça Comum para julgamento quando do **encerramento do mandato** do Chefe do Poder Executivo.

Em resumo temos que, **nos crimes comuns, recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF**, o Presidente **ficará afastado de suas funções**, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Se condenado, **sujeita-se à prisão**, hipótese em que terá **suspensos os seus direitos políticos** e por força do inciso III do art. 15 da CF/88, **perderá o cargo para o qual foi eleito**. O Presidente da República também ficará **suspenso de suas funções**, nos crimes **de responsabilidade**, após a **instauração do processo pelo Senado Federal**.

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

- I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
- II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

Agora, tome cuidado porque o Supremo Tribunal Federal assentou também o entendimento de que o Estado-membro, ainda que com base em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao governador a prerrogativa extraordinária da imunidade à **prisão em flagrante**, à prisão preventiva e à prisão temporária,

"O Estado-membro, ainda que em norma constante de sua própria Constituição, não dispõe de competência para outorgar ao governador a prerrogativa extraordinária da imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva e à prisão temporária, pois a disciplinação dessas modalidades de prisão cautelar submete-se, com exclusividade, ao poder normativo da União Federal, por efeito de expressa reserva constitucional de competência definida pela Carta da República. (ADI 978, rel. p/ o ac. min. Celso de Mello, j. 19/10/1995)

Segundo o **STF**, os governadores de Estado dispõem apenas de **prerrogativa de foro** perante o STJ (CF, art. 105, I, a).



### Veja como foi cobrado!

**(CESPE/DEFENSOR PÚBLICO/DPE SP/2012)** Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, na hipótese de processo contra o Presidente da República por crime comum, em relação a fatos estranhos ao exercício do mandato, deverá o processo ser suspenso, com a consequente suspensão do prazo prescricional, apenas com relação aos fatos ocorridos antes ao início de seu mandato.

**ERRADO.** Na realidade, não importa se o crime alheio às funções presidenciais foi cometido antes ou durante o mandato. A imunidade temporária à persecução penal refere-se a todo e qualquer ato estranho ao exercício das funções presidenciais. Não se trata de imunidade penal, pois findo o mandato, responderá normalmente pelos atos, como qualquer cidadão mortal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, se o fato é anterior à sua investidura, ou contemporâneo ao mandato, sendo **crime não funcional**, o **STF não será originariamente competente para a ação penal**, ou para o *habeas corpus*, pois o processo correrá na Justiça Comum ou Federal, conforme a natureza do delito.

**(FCC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE AC/2014)** De acordo com o STF, são inaplicáveis aos governadores o instituto da imunidade formal relativa à prisão do presidente da República e a cláusula de responsabilidade relativa, mesmo que haja previsão a tal respeito nas constituições estaduais.

**CERTO.** De acordo com o STF, são inaplicáveis aos governadores o instituto da imunidade formal relativa à prisão do Presidente da República, em suas diversas modalidades, e a cláusula de responsabilidade relativa (não responsabilização por fatos alheios ao exercício de suas funções), mesmo que haja tal previsão nas constituições estaduais.

**(CESPE/JUIZ/TJ PI/2012)** Compete à Câmara dos Deputados atuar como tribunal de pronúncia nos crimes praticados pelo presidente da República, autorizando a instauração de inquérito e o oferecimento de denúncia ou queixa ao STF (no caso de crime comum), bem como admitindo a acusação e a instauração de processo no Senado Federal (no caso de crime de responsabilidade).

**ERRADO.** Questão quase correta. Entretanto, há uma prerrogativa que não lhe compete: autorizar a instauração de inquérito. A Câmara apenas autoriza o oferecimento de queixa ou denúncia ao STF, por crime comum, ou admite a acusação e instauração de processo no Senado, por crime de responsabilidade. Segundo o STF, a Câmara pode, portanto, **rejeitar a denúncia** oferecida, pois no procedimento de admissibilidade, profere juízo político

## Resumo

### ◆ Princípio Republicano e Responsabilização

- Na República, há responsabilização dos gestores perante o povo.
- O Presidente da República tem dever de prestar contas — corolário do princípio republicano.

### ◆ Espécies de Responsabilidade do Presidente

- **Crimes de responsabilidade** (infrações político-administrativas).
- **Infrações penais comuns** (desde que relacionadas ao cargo, conforme art. 86, § 4º da CF).

### ◆ Crimes de Responsabilidade

- Não são crimes penais stricto sensu.
- Tipificados na Constituição (art. 85) e regulamentados pela Lei 1.079/1950.
- Podem ensejar **impeachment**.
- **Condutas listadas no art. 85 da CF:**

1. Contra a existência da União e a CF;
2. Contra o livre exercício dos poderes e MP;
3. Contra os direitos políticos, individuais e sociais;
4. Contra a segurança interna;
5. Contra a probidade administrativa;
6. Contra a lei orçamentária;
7. Contra leis e decisões judiciais.

### ◆ Improbidade Administrativa x Crime de Responsabilidade

- STF: Presidente da República **não responde** por improbidade administrativa (só por crime de responsabilidade).
- **Demais agentes políticos** (ex: governadores) podem responder por ambos.

### ◆ Competência Legislativa sobre Crimes de Responsabilidade

- É privativa da União (CF, art. 22, I).
- **Súmula 722/STF:** somente a União pode definir crimes de responsabilidade e seus processos.

### ◆ Mudança na Jurisprudência sobre Governadores

- Antes: precisava de autorização da Assembleia Legislativa para ação penal.
- STF (2017): **inconstitucionalidade** dessa exigência (mutação constitucional).
- **STJ pode julgar** governador diretamente, e o afastamento não é automático.

### ◆ Processo de Crime de Responsabilidade do Presidente

- **Autorização da Câmara dos Deputados** (2/3 dos membros – art. 51, I).
- **Julgamento pelo Senado Federal** (art. 52, I).
- Presidente do STF preside a sessão no Senado.
- Condenação por 2/3 do Senado → sanções:
  - Perda do cargo;
  - Inabilitação por 8 anos para função pública;
  - Outras sanções judiciais.
- ♦ **Controvérsia sobre o “Fatiamento” da Pena**
  - Caso Dilma Rousseff (2016): STF permitiu **fatiamento** (perda do cargo sem inabilitação).
  - Críticas: violação ao texto do art. 52, parágrafo único, da CF.
  - **Mandados de segurança** contra a decisão aguardam julgamento no STF.
- ♦ **Legitimidade para propor a acusação**
  - Qualquer **cidadão com direitos políticos em dia** pode apresentar denúncia à Câmara.
  - **Pessoas jurídicas e cidadãos sem direitos políticos não têm legitimidade.**
- ♦ **Infrações Penais Comuns**
  - Julgamento pelo STF, **com autorização da Câmara** (art. 86, caput).
  - Negativa da Câmara impede o prosseguimento do processo **apenas** em relação ao Presidente e Ministros.
  - **Codenunciados** (sem foro) continuam sendo julgados normalmente (1ª instância).
- ♦ **Duplo Juízo de Admissibilidade**
  - Antigo entendimento: Senado era obrigado a instaurar o processo se autorizado pela Câmara.
  - **Novo entendimento (ADPF 378/2015):** Senado também realiza juízo de admissibilidade → pode recusar instaurar o processo mesmo após autorização da Câmara.
- ♦ **Perda de Cargo por Condenação com Trânsito em Julgado**
  - **Deputados e Senadores (art. 55, VI, CF):** perdem o mandato se houver **condenação criminal com trânsito em julgado**.
  - **Juizes (art. 95, I, CF):** só podem perder o cargo após sentença judicial transitada em julgado (exceto se ainda estiverem no estágio probatório, nos dois primeiros anos).
  - **Membros do Ministério Público (art. 128, §5º, I, "a", CF):** só perdem o cargo por **sentença judicial transitada em julgado**, após dois anos de exercício.
- ♦ **Imunidade do Presidente da República à Prisão Cautelar**
  - STF já entendeu (anos 1990) que **somente o Presidente da República** possui imunidade à:
    - Prisão em flagrante,
    - Prisão preventiva,
    - Prisão temporária.
  - **Governadores não têm essa prerrogativa:** Estados não podem criar norma constitucional local concedendo essa imunidade — competência da União (ADI 978 e ADI 1634).
- ♦ **Jurisprudência do STF sobre Execução da Pena e Presunção de Inocência**
  1. **Antes de 2009:** STF permitia execução da pena **antes do trânsito em julgado**, com base na condenação em 2ª instância.

2. **HC 84.078/MG (2009):** STF **mudou o entendimento**, proibindo execução da pena antes do trânsito em julgado.
  3. **HC 126.292/SP (2016):** STF **retornou à orientação anterior**, permitindo execução após condenação em 2ª instância.
  4. **ADCs 43, 44 e 54 (2019):** STF **reverte novamente o entendimento — impossível** executar pena antes do trânsito em julgado, reafirmando o art. 283 do CPP.
- ◆ **Irresponsabilidade Penal Temporária do Presidente (art. 86, §4º, CF)**
    - Presidente **não pode ser processado durante o mandato** por atos **estranhos às funções** (ex: briga em jogo de futebol).
    - **Suspensão temporária da responsabilidade penal:** não impede futura responsabilização após o fim do mandato.
    - STF decidiu que:
      - Se o fato criminoso é anterior ao mandato, o STF **não é competente** para processar o Presidente (HC 83.154).
    - **Processo penal só pode ocorrer após o mandato**, se não for crime funcional.
  - ◆ **Crimes Funcionais do Presidente e Julgamento**
    - Crimes comuns: denúncia deve ser **admitida pela Câmara (2/3)** e julgamento pelo **STF** (art. 86, caput e §1º, I).
    - Crimes de responsabilidade: processo instaurado pelo **Senado Federal** (art. 86, §1º, II).
    - Recebida denúncia (crime comum) → **suspensão das funções presidenciais**.
    - Se condenado → **prisão + suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III)** → **perda do cargo**.
  - ◆ **Competência Exclusiva da União sobre Prisões Cautelares**
    - Estados **não podem legislar** sobre prisão preventiva, temporária ou em flagrante.
    - **STF anulou normas estaduais** que conferiam imunidade a governadores em relação à prisão cautelar (ADI 978).

---

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---